

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5161, 17.5.2019

Κ.Δ.Π. 161/2019

Αριθμός 161

Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 42(1)(ζ) και (ιβ) του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42(1)(ζ) και (ιβ)

Κεφ. 254. 59 του 1962 37 του 1967 16 του 1979 28 του 1989 33(Ι) του 1993 61(Ι) του 1995 145(Ι) του 2000 178(Ι) του 2002 89(Ι) του 2003 184(Ι) του 2004 97(Ι) του 2008 147(Ι) του 2013 128(Ι) του 2014 83(Ι) του 2015 179(Ι) του 2015 44(Ι) του 2017 67(Ι) του 2019.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό με βάση το άρθρο 42(1)(ζ) και (ιβ) του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 3.11.2000.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς του 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Ανοικτών στο Κοινό Κανονισμοί του 2000 και 2019.
Τροποποίηση του Κανονισμού 1 των βασικών κανονισμών.	2. Ο Κανονισμός 1 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Φαρμακείων» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «Ανοικτών στο Κοινό».
Αντικατάσταση όρου στους βασικούς κανονισμούς.	3. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του όρου «φάρμακο» οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε γραμματικό τύπο αυτός απαντά με τον όρο «φαρμακευτικό προϊόν» στον αντίστοιχο γραμματικό τύπο.
Τροποποίηση του Κανονισμού 5 των βασικών κανονισμών.	4. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (3) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(3Α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, το φαρμακείο διαθέτει τις απαραίτητες διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την εύλογη προσβασιμότητα σε αυτό, ατόμων με αναπηρίες.».
Τροποποίηση του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών.	5. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ε) αυτής της λέξης «εμπορίας» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «κυκλοφορίας».

- (β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ιστ) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«(ιστ) αρχεία συνταγών, τιμολογίων και τυχόν άλλων παραστατικών προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου, του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων»

70(Ι) του 2001
83(Ι) του 2002
35(Ι) του 2004
78(Ι) του 2004
100(Ι) του 2004
263(Ι) του 2004
13(Ι) του 2005
28(Ι) του 2005
97(Ι) του 2005
122(Ι) του 2005
20(Ι) του 2006
75(Ι) του 2006
104(Ι) του 2006
20(Ι) του 2007
76(Ι) του 2007
25(Ι) του 2010
116(Ι) του 2010
92(Ι) του 2011
63(Ι) του 2012
209(Ι) του 2012
121(Ι) του 2013
146(Ι) του 2013
114(Ι) του 2014
142(Ι) του 2017
54(Ι) του 2018
2(Ι) του 2019
3(Ι) του 2019.
29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010
57(Ι) του 2016
10(Ι) του 2019.

- (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ιη) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαραγραφο:

«(ιη) αντίγραφα του Νόμου, του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου και του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου, και της δυνάμει αυτών εκδοθείσας δευτερογενούς νομοθεσίας:

39 του 1972
66 του 1981
61 του 1988
67(Ι) του 2011
167(Ι) του 2014.

Νοείται ότι, οι πιο πάνω νομοθεσίες δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται σε έντυπη μορφή εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φαρμακείου ή/και μέσω πρόσβασης στις κατάλληλες ιστοσελίδες μέσω πρόσβασης στο διαδίκτυο, νοουμένου ότι περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν σχετικές τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις»· και

- (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαραγραφο (ιθ) αυτής, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων και με την αναρίθμηση της υφιστάμενης υποπαραγράφου (κ) σε παράγραφο (κε):

- «(κ) ενσύρματες και ασύρματες τηλεφωνικές γραμμές
- (κα) ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- (κβ) ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα απαραίτητα λειτουργικά συστήματα, λογισμικά προγράμματα και συναφή εξοπλισμό για την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών, καθώς και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των εργασιών του φαρμακείου
- (κγ) συσκευές τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου, εκτύπωσης, δημιουργίας φωτοαντιγράφων και σάρωσης κειμένου
- (κδ) τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2016/161».

Τροποποίηση του Κανονισμού 8 των βασικών κανονισμών.

6. Ο Κανονισμός 8 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την κατάργηση της υποπαραγράφου (β) αυτού και της αρίθμησης (α).

Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.

7. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία δυνατό να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για διαφορετικές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.